

Załącznik nr 6 Model „Agencja Pracy Incydentalnej”

P O R O Z U M I E N I E

zawarte wroku w pomiędzy:

1......
.....

zwanym/-ą dalej „**A**”,

a

2.
.....
.....

zwanym/-a dalej: „**B**”,

o następującej treści:

Zważywszy na to, iż:

A. opracowała i wdraża w ramach procesu reintegracji społeczno-zawodowej model ułatwiający znalezienie i podjęcie pracy w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162 ze zm.) przez osobę/-y stygmatyzowaną na rynku pracy z uwagi na szereg zawinionych lub niezawinionych przez nią okoliczności – dalej Osoba/-y;

A. w ramach powołanego modelu może umożliwić kontakt Osoby, o którym mowa powyżej z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem z nimi współpracy;

B. z uwagi na prowadzoną przez siebie działalność lub potrzeby własne, wyraża wstępne zainteresowania okazjonalnego korzystania z usług świadczonych przez tę Osobę/-y;

A. nie jest agencją zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 690 ze zm.)- dalej Ustawa, a w szczególności nie prowadzi działalności

gospodarczej w zakresie świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych w art. 18 ust.1 Ustawy;

A. nie podlega wpisowi do rejestru pomiotów prowadzących agencje zatrudnienia ponieważ nie prowadzi działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, a także z uwagi na okoliczność, iż statutowym celem **A.** jako (*forma prawna podmiotu prowadzącego API*) nie jest prowadzenie usług wymienionych w powołanym art. 18 ust.1 Ustawy;

postanawia się jak niżej:

§1 Przekazanie kontaktu

1. W przypadku zaistnienia potrzeb oraz zamiaru skorzystania przez **B.** z usług świadczonych przez Osobę/-y, **B.** skieruje do **A.** pisemne zapytanie, na udostępnionym mu przez **A.** formularzu, w zakresie możliwości zapewnienia wykonania konkretnych usług przez konkretną Osobę i umożliwienia kontaktu z nią.

2. W przypadku posiadania przez **A.** w zasobach bazy Osoby mogącej podjąć się realizacji konkretnej usługi na rzecz **B.**, **A.** skojarzy tę Osobę z **B.** w celu ewentualnego nawiązania przez nie współpracy. W tym celu **B.** udostępni **A.** dane osoby kontaktowej, obejmujące jej : imię, nazwisko, nr telefonu i/lub adres e-mailowy, upoważniając tym samym **A.** do przekazania tych danych Osobie.

§2 Ustalenia pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą pracy

Wszelkie kwestie związane z określeniem praw i obowiązków stron umowy pomiędzy **B.** i Osobą, w tym w szczególności w zakresie jej przedmiotu, wynagrodzenia oraz obowiązków stron, należą do wyłącznej kompetencji jej stron.

§3 Odpowiedzialność za szkody

1. nie ponosi wobec **B.** żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez **B.** z Osobą, w wyniku jej działań lub zaniechań.
2. nie przysługują wobec **A.** żadne roszczenia związane z działaniami, o których mowa w §1 ust.1 Porozumienia.

§4 Dane osobowe

1. nie udostępnia **B.** żadnych danych osobowych Osoby.
2. jest zobowiązany wykonać wobec Osoby wszelkie ewentualne obowiązki przewidziane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów., za co **B.** ponosić będzie pełną i wyłączną odpowiedzialność.
3. Postanowienia ust. poprzedzającego niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio w stosunku do osoby kontaktowej, której dane osobowe zostały przekazane **A.** przez **B.**, o czym mowa w §1 ust.1 Porozumienia.

§ 5 Kwestie finansowe

Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia, **A.** nie przysługuje żadne wynagrodzenie zarówno od **B.**, Osoby czy też podmiotów trzecich.

§6 Czas trwania porozumienia

1. Porozumienie zostało zawarte na czas
2. Każdej z jego Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym. Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga do swej ważności formy pisemnej.

§7 Ustalenia końcowe

Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

A

B

